

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 592/2530

นางสาวพรสุรางค์ จันทรรณวงศ์

โจทก์

บริษัทบางกอกทาบิโอก้า แมชชีนนารี

จำกััด

จำเลย

บริษัทบางกอกทาบิโอก้า แมชชีนนารี

จำกััด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า เป็นอุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริง และไม่เป็นสาระแก่คดี ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของ จำเลยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่ และที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ เป็นลูกจ้างของจำเลย เป็นการนำพยานหลักฐานนอกสำนวนมาวินิจฉัย จึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมายปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญแก่คดี โปรดกลับ คำสั่งของศาลแรงงานกลางและมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 39)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงิน 2,430 บาท ให้แก่โจทก์จำเลย อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 30)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 37)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.1 ที่ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย และจำเลยค้างจ่ายค่าจ้างเป็นการนำพยานหลักฐานนอกสำนวนมาวินิจฉัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอุทธรณ์ข้อ 2.2 ที่ว่านอกจากคำเบิกความของโจทก์แล้วทางจำเลยก็เบิกความสนับสนุนว่าโจทก์ไม่ได้ทำงานให้แก่จำเลยในฐานะลูกจ้าง ถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยนั้น เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่วินิจฉัยว่า ทางนำสืบของจำเลยที่ว่าโจทก์มาขอฝึกงานด้านบัญชีกับจำเลยโดยไม่มีการจ่ายเงินให้เป็นการตอบแทนมีพิรุณ มีน้ำหนักน้อยแต่ตามพฤติการณ์แห่งคดีและพยานโจทก์ซึ่งไม่ปรากฏเหตุพิรุณ จึงมีน้ำหนักดีกว่าพยานจำเลยฟังได้ว่าจำเลยค้างจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ดังนี้ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางจึงไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.1 ที่ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย และจำเลยค้างจ่ายค่าจ้างเป็นการนำพยานหลักฐานนอกสำนวนมาวินิจฉัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอุทธรณ์ข้อ 2.2 ที่ว่านอกจากคำเบิกความของโจทก์แล้วทางจำเลยก็เบิกความสนับสนุนว่าโจทก์ไม่ได้ทำงานให้แก่จำเลยในฐานะลูกจ้าง ถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยนั้น เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่วินิจฉัยว่า ทางนำสืบของจำเลยที่ว่าโจทก์

มาขอฝึกงานด้านบัญชีกับจำเลยโดยไม่มีการจ่ายเงินให้เป็นการตอบแทนมีพิรุณ มีน้ำ
หนักน้อยแต่ตามพฤติการณ์แห่งคดีและพยานโจทก์ซึ่งไม่ปรากฏเหตุพิรุณ จึงมีน้ำ
หนักดีกว่าพยานจำเลยฟังได้ว่าจำเลยค้างจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ดังนี้ จึงเป็นอุทธรณ์ใน
ข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

(สินวล คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ